

Samenwerkingsvoorstel

Voor :

De Vennootschap

Adres

.....

BTW-nr.

Vertegenwoordigd door



<i>Samenwerkingsvoorstel</i>	1
1) Voorstelling van de diensten	4
2) Algemene voorwaarden	5
Artikel 1 - Verplichtingen van de partijen	5
Artikel 2 - Volmacht	5
Artikel 4 - Aansprakelijkheden	7
Artikel 5 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens	8
Artikel 6 - Duur en einde van de overeenkomst	11
Artikel 7 - Diverse	12
3) Bijzondere voorwaarden	13
Artikel 1 - Algemeenheden	13
Artikel 2 - Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst	13
4) Volmacht	14
5) Mandaatovereenkomst	15
6) Prijsofferte	16
Aansluitingskosten	16
Beheerskosten	16



1) Voorstelling van de diensten

PERSOPROJECT is een sociale fiduciaire die voor haar aangeslotenen diverse administratieve handelingen verricht met betrekking tot sociale en fiscale aangelegenheden die voortvloeien uit de tewerkstelling van personeel. In haar relaties met de administratieve autoriteiten, treedt PERSOPROJECT op namens en voor rekening van haar aangeslotenen.

PERSOPROJECT houdt zich bezig met al uw zaken als werkgever en dit van A tot Z.

Hij ontlast U van alle formaliteiten in verband met de sociale zekerheid in ruime zin, vanaf de aanwerving tot het eventuele einde van het contract, gaande van de berekening van het loon tot het beheer van de arbeidsovereenkomst.

Het feit dat U zich geen zorgen hoeft te maken over loonbrieven en andere wettelijke formaliteiten is natuurlijk een «pluspunt» voor uw bedrijf.

Wij maken er een erezaak van om U regelmatig te bezoeken. Door U te ontmoeten, kunnen wij ook een reeks wettelijke en noodzakelijke formaliteiten in orde brengen.

PERSOPROJECT biedt U tal van flexibele, snelle en gepersonaliseerde diensten aan. In uw taal (Frans, Nederlands, Arabisch, Engels en Spaans).

Bepaalde sectoren zijn uiteraard moeilijker te beheren. Dat zijn sectoren met een regelmatig wisselend werknemersbestand, met soms zeer korte contracten, zoals de horeca, de bouw, de verkoop, enz. Deze sectoren zijn te moeilijk om te beheren voor een traditioneel sociaal secretariaat, dat gewend is om grote bedrijven te beheren.

Onze adviseurs zijn echte specialisten. Ze kennen de moeilijkste sectoren. En beheersen natuurlijk ook de meer klassieke sectoren.

Maar dat is nog niet alles: we kunnen U ook doorverwijzen naar specialisten op verschillende gebieden, zoals handelsrecht, verzekeringen, sociaal strafrecht, enz.

2) Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Verplichtingen van de partijen

1.1. PERSOPROJECT verbindt zich ertoe de volgende taken uit te voeren:

- Behandelen van de loonbrieven
- De verschillende sociale documenten
- De boekhoudkundige samenvatting
- De DmfA
- De aangifte van de Bedrijfsvoorheffing
- De aangifte Belcotax

1.2. Op verzoek van de aangeslotene, kan PERSOPROJECT met name :

- Advies geven of hulp bieden bij het bepalen van het toe te passen brutoloon, het opstellen en verstrekken van individuele arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en andere documenten.
- Hulp bieden bij de toepassing van de RSZ-verminderingen en andere voordelen in verband met de tewerkstelling van personeel.
- Juridisch advies geven over sociaaljuridische kwesties, zoals arbeidstijd, vervroegde pensionering, ontslag, loopbaanonderbreking.
- Opstellen van verklaringen van derden-beslagene en bepalen van de rangorde bij loonbeslag (beslaglegging, loonoverdracht, loonoverdracht).

1.3. Naast de betaling van de bijdrage, kosten en alle facturen die door PERSOPROJECT worden uitgereikt overeenkomstig artikel 3 hieronder, verbindt de aangeslotene zich ertoe om PERSOPROJECT alle informatie en/of documenten te verstrekken die hem door laatstgenoemde worden gevraagd. Deze informatie/documenten moeten PERSOPROJECT in staat stellen zijn opdracht uit te voeren. Ze worden door de aangeslotene aan PERSOPROJECT verstrekt in een vorm en binnen een termijn die door de partijen zijn overeengekomen. De door PERSOPROJECT verwerkte gegevens worden onherroepelijk geacht overeen te komen met de door de aangeslotene verstrekte gegevens, tenzij deze laatste binnen 5 dagen na de verwerking door PERSOPROJECT per aangetekende brief het tegendeel meedeelt.

Artikel 2 - Volmacht

De aangeslotene geeft PERSOPROJECT volmacht om de nodige formaliteiten te vervullen bij:

- De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.) ;
- De Administratie van de Directe Belastingen.

De aangeslotene geeft PERSOPROJECT ook volmacht om hem te vertegenwoordigen bij andere particuliere of openbare instellingen, met uitzondering van de sectorale fondsen die de bijdragen rechtstreeks innen.

Hiertoe ondertekent de aangeslotene de volmacht vermeld in punt 3.

In het kader van deze volmacht zal Persoproject eveneens een mandaat hebben om over te gaan tot de registratie bij de RSZ, in het geval dat de klant deze formaliteit niet zou hebben vervuld.

Artikel 3 - Financiële voorwaarden

Als tegenprestatie voor de diensten waartoe PERSOPROJECT zich verbindt om te verstrekken, zal de aangeslotene hem de in punt 5 vermelde kosten en bijdragen betalen.

PERSOPROJECT behoudt zich het recht voor om zijn tariefplan aan te passen in functie van wetswijzigingen, maatschappelijke ontwikkelingen, behoeften op het vlak van personeelsbeheer, enz..

De bedragen zijn in EURO en exclusief belastingen. De bedragen, vermeld in de bijlage, kunnen van jaar tot jaar variëren, in functie van verschillende parameters, met name de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud. De nieuwe tarieven zullen elk jaar in de loop van juli door PERSOPROJECT aan zijn aangeslotenen meegedeeld worden. De basisbedragen die in december van een jaar van toepassing zijn, worden in juli van het volgende jaar met 5% verhoogd.

Een bedrag dat overeenkomt met maximaal 80% van de overeengekomen tarieven zal ook kunnen verhoogd worden, met name in geval van stijging van de personeelskosten, energiekosten en huurkosten die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt om de overeengekomen diensten te verlenen.

3.1. Aansluitingskosten

Bij het openen van zijn dossier is de aangeslotene verplicht om aan PERSOPROJECT een forfaitair bedrag te betalen ter dekking van de aansluitingskosten. Dit bedrag is slechts eenmalig verschuldigd per aangeslotene.

PERSOPROJECT zal zijn opdracht pas aanvangen na de volledige betaling van het bedrag van de lidmaatschapskosten door de aangeslotene.

3.2. Jaarlijkse bijdrage

Als tegenprestatie voor de in artikel 1.1 hierboven bedoelde prestaties van PERSOPROJECT betaalt de aangeslotene jaarlijks een forfaitaire bijdrage aan PERSOPROJECT.

Deze bijdrage wordt vastgesteld op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst en wordt jaarlijks herzien in functie van het aantal werknemers die op 1 januari bij de aangeslotene te werk gesteld zijn.

3.3. Taken die aanleiding geven tot een onderscheiden facturering

De door PERSOPROJECT geleverde prestaties die niet zijn opgenomen in artikel 1.1. hierboven, worden door PERSOPROJECT afzonderlijk gefactureerd op basis van de in punt 5 opgenomen lijst van erelonen.

3.4. Beheerskosten

De aangeslotene is verplicht beheerskosten te betalen die worden berekend op basis van het personeelsbestand, de periodiciteit en het aantal loonberekeningen. Deze beheerskosten worden opgesomd in punt 5.

De beheerskosten moeten per werknemer worden betaald en zijn eveneens verschuldigd voor gratificaties, vakantiegeld, eindejaarspremies enz..

De beheerskosten kunnen worden aangepast in functie van de toename of afname van het aantal werknemers binnen de onderneming.

3.5. Betalingen

De betalingen gebeuren contant via bankoverschrijving op rekeningnummer BE25 7340 2816 6482 op naam van PERSOPROJECT bij de KBC-bank of op rekeningnummer BE69 0688 9589 7178 op naam van PERSOPROJECT bij de BELFIUS-bank.

De klanten die de betaling van hun facturen niet zullen gedaan hebben, zullen de behandeling van hun dossier opgeschort zien tot de volledige betaling van de aan PERSOPROJECT verschuldigde sommen. PERSOPROJECT zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertragingen bij aangiften, controles, eventuele boetes die aan klanten worden opgelegd, enz..

3.6. Wanbetaling

Bij niet-betaling van het geheel of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een rente van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het nog verschuldigde bedrag, zonder dat deze vergoeding lager dan € 50 kan zijn. Alle kosten, die door PERSOPROJECT zijn aangegaan om de door de aangeslotene verschuldigde bedragen te innen, zoals kosten voor aangetekende zendingen, gerechtsdeurwaarders, advocaten en incassobureaus, zullen bovendien door de aangeslotene ten laste worden genomen.

Deze clausule doet geen afbreuk aan de opeisbaarheid van de schuld.

Elke klacht met betrekking tot facturen die door PERSOPROJECT zijn opgemaakt, moet binnen 8 dagen vanaf de ontvangst van de betwiste factuur per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van PERSOPROJECT worden gericht. Bij gebrek aan een klacht of een klacht die niet in de hierboven vermelde vorm is ingediend, wordt de factuur geacht volledig te zijn aanvaard en zal deze niet meer kunnen worden betwist.

Artikel 4 - Aansprakelijkheden

Voor werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek van de aangeslotene, overeenkomstig artikel 1, verbindt PERSOPROJECT zich tot een middelenverbintenis. Bovendien treedt PERSOPROJECT voor deze opdrachten niet op als vertegenwoordiger van de aangeslotene voor zijn wettelijke verplichtingen als werkgever. Ten slotte moeten de informatie en bijstand waarnaar in artikel 1.2 wordt verwezen, worden beschouwd als een louter advies.

De aangeslotene blijft verantwoordelijk ten opzichte van privé- en openbare organismen, zijn werknemers en alle derden voor de handelingen die PERSOPROJECT namens en voor rekening van de aangeslotene heeft verricht.

PERSOPROJECT kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de aangeslotene nalaat om de noodzakelijke informatie te verstrekken of onvolledige of onjuiste informatie verstrekt. PERSOPROJECT kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de aangeslotene zou nalaten of te laat zou zijn met het binnen de vereiste termijn overmaken van de gelden die bestemd zijn voor openbare of privé-organismen. De totale aansprakelijkheid van PERSOPROJECT in het kader van of in verband met deze overeenkomst is beperkt tot het geheel van de in artikel 3.2 bedoelde kosten die zijn betaald voor het jaar waarin de gebeurtenis, die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid, zich voordoet.

Artikel 5 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

5.1 Subverwerking

In de mate dat PERSOPROJECT, in het kader van de diensten die het aan de aangeslotene levert zoals beschreven in artikel 1 ("**Diensten**") en in deze overeenkomst, als Subverwerker, Persoonsgegevens, die worden verstrekt of ter beschikking gesteld door de aangeslotene die optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt, verbindt PERSOPROJECT zich ertoe om :

- a. deze Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de gedocumenteerde instructies van de aangeslotene, tenzij PERSOPROJECT op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht is anders te handelen. De Verwerking heeft als voorwerp en doeleinden de uitvoering van de Diensten gedurende de looptijd van deze overeenkomst. De aard van de Verwerking en het type van Persoonsgegevens en Betrokken personen omvatten alle handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten, met inbegrip van het verzamelen, het bewaren en het beheren van gegevens van het personeel en de vertegenwoordigers van de aangeslotene, het opstellen of herzien van sociale, fiscale, juridische en boekhoudkundige gegevens en documenten, en de samenwerking met de boekhouder of andere deskundige of vertegenwoordiger van de aangeslotene, het nemen van commercieel redelijke technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking of onopzettelijke of onwettige toegang tot dergelijke gegevens. PERSOPROJECT zal van zijn personeelsleden, die actief toegang hebben tot Persoonsgegevens, eisen dat zij zich bewust zijn van het vertrouwelijke karakter van deze gegevens en zich ertoe verbinden dit te respecteren. Indien PERSOPROJECT een bewezen inbreuk op niet-versleutelde Persoonsgegevens ontdekt die uitsluitend te wijten is aan een fout van Persoproject, zal PERSOPROJECT de aangeslotene hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, tenzij de aangeslotene hiervan al op de hoogte is of het toepasselijke recht een dergelijke kennisgeving niet toestaat.
- b. Op verzoek, maximaal één keer per jaar, een kopie te verstrekken van een rapport (dat door de aangeslotene vertrouwelijk zal worden behandeld) waaruit blijkt dat PERSOPROJECT voldoet aan de essentiële verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit artikel.

- c. Redelijke commerciële hulp te bieden, op kosten van de aangeslotene, zodat de aangeslotene in het kader van dit artikel kan aantonen dat zij voldoet aan haar verplichtingen met betrekking tot de melding van een Inbreuk op Persoonsgegevens aan de Toezichthoudende Autoriteiten en de Betrokken Personen, en met betrekking tot het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling in de zin van artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). Partijen erkennen dat deze bijstand geen advies of juridisch advies vormt.
- d. De mogelijkheid, maar niet de verplichting, te voorzien om de aangeslotene zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elk verzoek van een werknemer van de aangeslotene met betrekking tot zijn Persoonsgegevens, die PERSOPROJECT rechtstreeks van de werknemer zou ontvangen, en dit door te geven, tenzij de aangeslotene hiervan al op de hoogte is, of het toepasselijke recht PERSOPROJECT niet toestaat om dergelijke informatie te verstrekken of door te geven. De aangeslotene zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van dit verzoek. In ieder geval heeft PERSOPROJECT het recht, maar niet de plicht, om de gegevens, die de werknemer of een van zijn vertegenwoordigers, rechtstreeks aan PERSOPROJECT zou meedelen (bijvoorbeeld een wijziging van adres of beroepssituatie) te wijzigen zonder de aangeslotene hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
- e. Een derde partij die niet onder het directe gezag van PERSOPROJECT valt, alleen als Onderaannemer in te schakelen mits het opstellen van een schriftelijk contract waarin aan deze onderaannemer verplichtingen worden opgelegd die niet minder streng zijn dan die in dit artikel 5.1.. PERSOPROJECT blijft jegens de aangeslotene verantwoordelijk voor de uitvoering door de onderaannemer van de diensten waarop de onder-aanneming betrekking heeft. De aangeslotene stemt ermee in dat PERSOPROJECT onder deze voorwaarden elke onderaannemer kan inschakelen. PERSOPROJECT zal een lijst bijhouden van de onderaannemers die PERSOPROJECT inschakelt voor de uitvoering van de Diensten. In geval van toevoeging van nieuwe onderaannemers zal PERSOPROJECT de aangeslotene hiervan vooraf op de hoogte stellen door de lijst van onderaannemers op eenvoudig verzoek van de aangeslotene bij te werken. De aangeslotene heeft 5 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de toevoeging van deze onderaannemer als de aangeslotene kan aantonen dat deze onderaannemer niet in staat is om de Persoonsgegevens van de aangeslotene op redelijke wijze adequaat te beschermen. Indien het bezwaar gegrond is, zullen de partijen te goeder trouw samenwerken om de eisen die aan de onderaannemer worden gesteld te herzien om het gebrek te verhelpen. Het bovenstaande is niet van toepassing wanneer PERSOPROJECT samenwerkt met een deskundige of vertegenwoordiger van de aangeslotene op aanwijzing of op verzoek van de aangeslotenen, zoals de boekhouder van de aangeslotene. In dat geval is de aangeslotene verantwoordelijk voor het opleggen van de nodige voorwaarden en verplichtingen aan deze deskundige of agent, en is PERSOPROJECT niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de Diensten door deze deskundige of agent. Bovendien verbindt de aangeslotene zich er in dat geval toe om een schadevergoedingsclausule ten gunste van PERSOPROJECT op te nemen ten laste van de deskundige of agent voor de handelingen of nalatigheden van deze deskundige of agent (en zijn vertegenwoordigers en werknemers) die schade zouden toebrengen aan Persoproject. Onverminderd het voorgaande staat de aangeslotene PERSOPROJECT toe en machtigt hij

PERSOPROJECT om namens en voor rekening van de aangeslotene clausules naar deze agent of deskundige te sturen om de toegang van deze agent of deskundige tot de gegevens van de aangeslotene in het kader van de Diensten te formaliseren.

- f. Ervoor te zorgen dat een adequaat overdrachtsmechanisme wordt voorzien, voor zover de Diensten een overdracht zou impliceren van Persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte naar PERSOPROJECT of één van zijn onderaannemers buiten de Europese Economische Ruimte in een land dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land dat voldoende bescherming biedt voor Persoonsgegevens in het kader van de Europese regelgeving ter zake. Voor zover als nodig verleent de aangeslotene aan PERSOPROJECT een mandaat om namens en voor rekening van de aangeslotene als Verwerkingsverantwoordelijke met PERSOPROJECT of de onderaannemers als Subverwerker standaardcontractbepalingen C2010(593) (of eventuele bepalingen die deze zouden vervangen) te sluiten om een dergelijke overdracht te dekken.
- g. De aangeslotene op de hoogte te brengen wanneer PERSOPROJECT een verzoek/bevel tot informatieverstrekking/openbaarmaking ontvangt met betrekking tot Persoonsgegevens uitgaande van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, tenzij de aangeslotene hiervan reeds op de hoogte is of het toepasselijke recht een dergelijke kennisgeving niet toestaat.
- h. Aan het einde van deze overeenkomst, aan de aangeslotene zijn Persoonsgegevens ter beschikking te stellen, in een door Persoproject gekozen formaat, voor een redelijke termijn, zodat de aangeslotene een kopie ervan kan maken, en (ii) deze gegevens na deze redelijke termijn uit de productieomgeving van PERSOPROJECT kan verwijderen (of eerder na beëindiging van deze overeenkomst op verzoek van de aangeslotene).

5.2 Verwerkingsverantwoordelijke

PERSOPROJECT registreert en verwerkt als Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de vertegenwoordigers en werknemers van de aangeslotene om de relatie met de aangeslotene en de Diensten te beheren, en voor prospectiedoeleinden, met name door het versturen van direct marketingcommunicatie (e-mails, sms'jes, enz.). De aangeslotene erkent en aanvaardt ook dat PERSOPROJECT de in het kader van de Diensten verkregen Persoonsgegevens kan aggregeren, analyseren of verwerken om rapporten of statistieken op te stellen, de kwaliteit van zijn diensten te verbeteren of te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. De aangeslotene garandeert dat hij voldoet aan de AVG en de toepasselijke nationale wetgeving inzake privacy, en dat hij met name over de nodige toestemmingen beschikt, met inbegrip van het verstrekken van alle informatie en het verkrijgen van de vereiste toestemmingen van zijn personeel en vertegenwoordigers, om de Verwerking van Persoonsgegevens door PERSOPROJECT in het kader van deze overeenkomst toe te laten. Onverminderd het voorgaande zal de aangeslotene ernaar streven om zijn werknemers, klanten, dienstverleners, zakelijke partners en andere derden waarmee de aangeslotene een zakelijke relatie heeft, een kopie of een link naar het privacy-beleid van PERSOPROJECT te verstrekken.

Artikel 6 - Duur en einde van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en treedt in werking op de datum die in de bijzondere voorwaarden is voorzien.

De partijen zullen de overeenkomst kunnen beëindigen mits een opzegtermijn van zes maanden, die per ter post aangetekende brief moet worden meegedeeld. De kennisgeving van deze opzegging moet vóór 30 juni van een jaar plaatsvinden voor een definitieve beëindiging op 31 december van het betreffende jaar. Na 30 juni van het lopende kalenderjaar is beëindiging van deze overeenkomst niet meer mogelijk. In geval van een beëindiging die deze voorwaarden en termijnen niet naleeft, zal PERSOPROJECT een vergoeding kunnen eisen die het saldo vertegenwoordigt van de beheerskosten, die nog verschuldigd zijn tot het einde van het lopende kalenderjaar, met een minimum van zes maanden.

Gedurende de eerste vier jaar kunnen de partijen het contract echter niet beëindigen. Indien het contract binnen de eerste vier jaar wordt beëindigd, zal de aangeslotene een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die bestaat uit enerzijds de resterende beheerskosten tot het verstrijken van de vier jaar en anderzijds zes maanden forfaitaire beheerskosten, berekend overeenkomstig de volgende alinea.

In het geval dat PERSOPROJECT in de hierboven genoemde gevallen niet in de mogelijkheid zou zijn om, op basis van de werkelijke kosten, de beheerskosten te berekenen die nodig zijn om de verschuldigde verbrekingsvergoeding te bepalen dan zal een theoretisch maandelijks forfaitair bedrag van € 250 exclusief BTW in aanmerking worden genomen om het bedrag van de verschuldigde verbrekingsvergoeding te bepalen in overeenstemming met het bovenstaande.

Wanneer de aangeslotene in gebreke blijft, hetzij bij het nakomen van zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de aan PERSOPROJECT toevertrouwde opdracht, hetzij bij het betalen van de facturen onder de in artikel 3 gestelde voorwaarden dan zal PERSOPROJECT de uitvoering van zijn verplichtingen kunnen opschorten zonder dat deze opschorting een beëindiging inhoudt. Het zal PERSOPROJECT vrij staan om de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen te hervatten wanneer de verplichtingen van de aangeslotene volledig zullen nagekomen zijn, onverminderd eventuele prijswijzigingen en vertragingen die hierdoor zijn ontstaan en de in artikel 3.7 voorziene verhogingen.

Bovendien, indien de aangeslotene aanhoudend geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft om al of een deel van zijn verplichtingen na te komen, gedurende een termijn van 10 dagen na een ingebrekestelling, zal PERSOPROJECT kunnen overwegen om deze overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen ten laste van de aangeslotene. In geval van ontbinding van deze overeenkomst door toedoen van de aangeslotene, zal PERSOPROJECT de betaling kunnen eisen van een forfaitaire schadevergoeding die 6 maanden beheerskosten vertegenwoordigt, onverminderd eventuele schadevergoedingen en de in artikel 3.7 voorziene verhogingen.

PERSOPROJECT behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding te beëindigen, ten laste van de aangeslotene, indien deze zich schuldig maakt aan onwettelijke/ illegale activiteiten, zoals het te werk stellen van arbeiders in het "zwart" en/of mensenhandel, en die de goede reputatie van PERSOPROJECT in gevaar kunnen brengen, evenals in geval van een onopgelost meningsverschil tussen de partijen over de toevoeging van een onderaannemer overeenkomstig artikel 5.1.f.. In geval van beëindiging van deze

overeenkomst door toedoen van de aangeslotene, zal PERSOPROJECT de betaling kunnen eisen van een forfaitaire schadevergoeding die 6 maanden beheerskosten vertegenwoordigt, onverminderd eventuele schadevergoedingen en de in artikel 3.7 voorziene verhogingen.

In geval van beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de wijze waarop deze is beëindigd, zullen alle verzoeken om afgifte van documenten die na de datum van beëindiging van deze overeenkomst worden ingediend, worden gefactureerd tegen € 16,53 exclusief BTW per document.

Artikel 7 - Diverse

7.1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst als geheel of een deel daarvan. De partijen zullen zich inspannen om de nietige bepaling te vervangen door een bepaling met een gelijkwaardig economisch effect.

7.2. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die geheel of gedeeltelijk hetzelfde voorwerp hebben.

7.3. De PARTIJEN komen overeen dat de preambule en de hierna vermelde bijlagen integraal deel uitmaken van deze overeenkomst, die hun volledig akkoord vormt.

7.4. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

7.5 De definities van artikel 4 van de AVG zijn van toepassing op de termen met een hoofdletter in artikel 5 van deze overeenkomst die niet op een andere manier zijn gedefinieerd. De aangeslotene verleent aan PERSOPROJECT het recht om artikel 5 te wijzigen teneinde het te actualiseren rekening houdende met normatieve veranderingen of commerciële vereisten van PERSOPROJECT. Deze wijzigingen zullen van kracht worden op de datum waarop ze aan de aangeslotene worden meegedeeld. Door gebruik te blijven maken van de Diensten, aanvaardt de aangeslotene deze wijzigingen.

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, het uitvoeren, het interpreteren of verbreken van deze overeenkomst dat niet binnen 30 dagen in der minne wordt geregeld, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

3) Bijzondere voorwaarden

TUSSEN

De vennootschap

Adres

BTW-nr.

Vertegenwoordigd door

EN

Persoproject BV
Van Eyckstraat, 44
1000 Brussel

Vertegenwoordigd door de Heer Wahbi Rachid

Artikel 1 - Algemeenheden

Deze bijzondere voorwaarden moeten worden gelezen in samenhang met de bijgevoegde algemene voorwaarden van de aansluitingsovereenkomst en de bijlagen daarbij. Ze maken integraal deel uit van deze overeenkomst en vormen de overeenkomst met de aangeslotene.

Door zijn aansluiting aanvaardt de aangeslotene zonder voorbehoud de statuten van PERSOPROJECT, de algemene voorwaarden en diens bijlagen, alsook deze bijzondere voorwaarden. Bij het openen van zijn dossier ontvangt de aangeslotene alle nodige sociale documenten.

Artikel 2 - Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

Huidige overeenkomst treedt in werking op/...../.....

En wordt gesloten voor een onbepaalde duur, met inachtneming van een minimumduur van 4 jaar.

Opgemaakt op in 2 originele exemplaren, waarbij elke partij haar exemplaar heeft ontvangen.

Voor de aangeslotenen
UUR HANDTEKENING:

Voor Persoproject

4) Volmacht

Ik ondergetekende
 INSZ nr.
 Wonende te

 Optredende als
 Van de vennootschap
 Adres

 BTW-nr.

gelast voor huidige : Sociale Fiduciaire PERSOPROJECT BV
 Van Eyckstraat 44,
 1000 Brussel
 Hierna ; de gevolmachtigde ;

Vertegenwoordigd door : De Heer Rachid WAHBI, zaakvoerder

Met de verdediging van mijn belangen op sociaal gebied, met vervangingsbevoegdheid,

Mijn gevolmachtigde kan mij daartoe naar behoren vertegenwoordigen bij de **verschillende sociale diensten** (RSZ, ACTIRIS, BEDRIJFSVOORHEFFING, VAKBONDEN, EDPBW, ARBEIDSONGEVALLEN, MINISTERIE VAN WERKGELEGENHEID EN ARBEID, SOCIALE INSPECTIE, enz.) EN DE ADVOCaat DIE MIJ IN DE LOPENDE DOSSIERS ZAL VERTEGENWOORDIGEN.

Om hem in staat te stellen om zijn opdracht zo goed mogelijk in mijn belang uit te voeren.

Mijn gevolmachtigde is bevoegd om :

- ⇒ In mijn naam en voor mijn rekening alle klachten, verzoeken om toestemming, aangiftes enz. op geldige wijze in te dienen bij verschillende sociale diensten;
- ⇒ In mijn naam en voor mijn rekening alle nodige maatregelen te nemen bij de verschillende sociale diensten;
- ⇒ In mijn naam en voor mijn rekening alle administratieve documenten bij de verschillende sociale diensten te ondertekenen;
- ⇒ Alle nodige stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de verdediging van mijn belangen op sociaal gebied, met vervangingsbevoegdheid in geval van een eventueel ontslag;

MANDAAT HERROEPBAAR OP ELKE OGENBLIK DOOR EEN EENVOUDIG AANGETEKEND SCHRIJVEN.

Met de belofte om alles goed te keuren en te bekrachtigen

Opgemaakt te Brussel op

Handtekening van de Zaakvoerder (*)

.....

(*) Voorafgegaan door de vermelding « gelezen en goedgekeurd » indien dit document niet door de ondertekenaar wordt ingevuld.

5) Mandaatovereenkomst

Ik ondergetekende
INSZ nr.
Wonende te
.....
Optredende als
Van de vennootschap
Adres
.....
BTW-nr.

gelast voor huidige : Sociale Fiduciaire PERSOPROJECT BV
Van Eyckstraat 44,
1000 Brussel
Hierna ; de gevolmachtigde ;

Vertegenwoordigd door : De Heer Rachid WAHBI, zaakvoerder

Hierna zijn de partijen het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De opdrachtgever vertrouwt door de overeenkomst de verdediging van zijn belangen op sociaal gebied toe aan de gevolmachtigde, met de bevoegdheid tot vervanging, met name in geval van een eventueel ontslag om dringende redenen.

Artikel 2

De partijen komen overeen dat de nietigheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst niet noodzakelijkerwijs de nietigheid van de gehele overeenkomst met zich meebrengt.

Artikel 3

Elke partij heeft de mogelijkheid om deze overeenkomst zonder voorafgaande opzegging of schadevergoeding te beëindigen door de verzending van een gewone brief.

De partijen komen overeen dat elk geschil met betrekking tot de toepassing van deze overeenkomst onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel zal vallen.

Met de belofte om alles goed te keuren en te bekrachtigen.

Opgemaakt te Brussel, op

Handtekening van de Zaakvoerder (*)

Handtekening van Mr. Wahbi

.....

(*) Voorafgegaan door de vermelding « gelezen en goedgekeurd » indien dit document niet door de ondertekenaar wordt ingevuld.

6) Prijsofferte¹

Aansluitingskosten

De kosten voor het openen van een dossier bedragen: 289,26€ excl. BTW.

Mededeling van algemene informatie over uw verplichtingen als werkgever	Inbegrepen
Administratieve formaliteiten in verband met de aanwerving van personeel; registratie bij de RSZ, identificatie	Inbegrepen
Juridisch advies en advies over de algemene administratieve organisatie van human resources	Inbegrepen
Algemene informatie over de verschillende mogelijke bijdrageverminderingen	Inbegrepen
Uitvoering van simulaties bij aanwerving	Inbegrepen
Opstellen van een personeelsdossier dat bij controles moet worden getoond en waarin alle documenten zijn verzameld die op elke bedrijfslocatie moeten worden bewaard.	Inbegrepen
Contract van de eerste werknemer	Inbegrepen

Beheerskosten

Tewerkstelling van personeel	
Eerstelijns juridisch advies	Inbegrepen
Juridisch advies via telefoon of persoonlijk	55,13 per uur
Contact opnemen met en opvolging bij instellingen in een specifiek dossier	33,08 per uur
Loonsimulaties	1 ^e bij aansluiting inbegrepen, daarna 27,89

¹ Alle prijzen zijn exclusief BTW

Totale kosten van de onderneming	1-5 werkn : 99,23 5-10 werkn : 132,3 10-20 werkn : 165,38 20 werkn en + : 187,43
Aanmelding nieuwe werknemer (invoer + contract + Dimona)	61,29
Enkel codering (zonder Dimona en zonder contract)	36,47
Bijlagen bij de tewerkstelling (activa, impuls, C98,...)	27,96
Wijziging van een reeds opgestelde arbeidsovereenkomst	1 inbegrepen daarna 23,10
Aanvraag van een nationaal wachtnummer	23,10
Optimalisatie van het loon / advies over alternatieve verloningen	121,55
Personeelsregister bijwerken	Inbegrepen
Aanvraag voor een werkvergunning	520,94 Prijs kan worden aangepast afhankelijk van de complexiteit van het dossier en de noodzaak van extra opvolging.
Hernieuwing van werkvergunning	260,46
Hernieuwing van een werkvergunning buiten termijn, waarvoor contact met de instellingen en dringende maatregelen nodig zijn	369,34
Beroep tegen beslissing tot weigering van een werkvergunning	248,06
Diverse post	48,63
Aangifte van arbeidsongeval	137,81
Beheer van beslagleggingen/loonoverdrachten	70,51
Verzoek om FPI/PFI/ beroepsinlevingsstage	93,59
Berekening van de ecocheques	bijkomende beheerskosten
Bestelling van ecocheques / bestelling	14,58
Bestelling maaltijdcheques / bestelling	14,58
Medische controle	230,95
Start van het re-integratietraject	61,99
Opstellen en opvolgen van een re-integratieplan	261,33
In orde zetten van het personeelsdossier	91,16
Aanvraag voor tijdelijke werkloosheid	76,58

Opstellen van het validatieboek	22,86
Mededeling van de eerste werkdag	22,86
Verzending van de ingevulde werkloosheidsdocumenten	22,86
Dimona extra	31,84 (de eerste) daarna 16,40
Dimona flexi job	121,55
Vertrek werknemer (Dimona + C4)	61,29
Verzoek om outplacement	38,59
Modeldocument	23,10

Sociale, fiscale en boekhoudkundige formaliteiten	
Ter beschikking stellen van boekhoudkundige documenten, loonstaat	Inbegrepen
Sociale balans	140,69 jaarlijks (in februari)
Loonkosten	Inbegrepen
Multifunctionele driemaandelijks aangifte bij de RSZ	Inbegrepen
Maandelijks of driemaandelijks aangifte bij de bedrijfsvoorheffing	Inbegrepen
Jaarlijks aangifte Belcotax	Inbegrepen
Opstellen van fiches 281	Inbegrepen
Opstellen van de overzichten 325	Inbegrepen
Opstellen van de fiche 276T	Inbegrepen
Formaliteiten in verband met de groepsverzekering (berekening van de RSZ-bijdrage)	Inbegrepen
Bijzondere interventie bij instellingen (aanvraag van een afbetalingsplan, aanvraag van een attest, aanvraag van een rekeningoverzicht)	23,10
Verzoek om vrijstelling van verhogingen	66,85
Verzekeringsverklaring	18,24
Verbetering van de RZS-aangifte, bedrijfsvoorheffing, Belcotax	93,59
Verbetering vrijstelling bedrijfsvoorheffing	126,79

Berekening van de lonen

Beheerskosten	
Tijdens het eerste jaar van aansluiting Van tot	29,47
<u>Na het eerste jaar :</u>	
van 1 tot 5 werknemers	56,14
van 6 tot 11 werknemers	53,33
van 12 tot 19 werknemers	50,66
van 20 tot 26 werknemers	48,12
vanaf 27 werknemers	op basis van offerte
Zelfstandige : maandelijks	34,73
Zelfstandige : driemaandelijks	71,66
Zelfstandige : jaarlijks	110,25
Verbetering van loonfiche	56,14 per fiche vanaf de tweede verbetering
Verzending van het maandelijks overzicht van prestaties	Inbegrepen
Berekening van het bruto- en nettoloon	Inbegrepen
Opstellen van de loonbrief	inbegrepen
Opstellen van de loonstaat	Inbegrepen
Opstellen van de individuele rekening	Inbegrepen
Vakantiegeld	bijkomende beheerskosten
Eindejaarspremie	bijkomende beheerskosten
Berekening jaarlijkse premie	bijkomende beheerskosten
Herberekening op verzoek van de aangeslotene	1 inbegrepen daarna bijkomende beheerskosten
Verzending van vakantieattest van werknemer, attest van tewerkstelling	Inbegrepen
Verzending van sociale risicoverklaringen / jaar	70,32 (juli)
Elektronische verzending van loonbrieven:	
van 1 tot 5 werknemers	6,60
van 6 tot 10 werknemers	13,38
van 10 tot 20 werknemers	20,11
boven de 20 werknemers	op basis van offerte

Juridische dienst	
Aanhangsel / bijkomende overeenkomsten bij de arbeidsovereenkomst	65,29
Juridisch advies / h	200,56
Ontslagbrief en advies	40,72
Aanvraag van woonadres bij het nationaal register	27,56
Formule voor ontslag van een werknemer	36,47
Schrijven aan syndicaat	80,96
Verwittiging	49,83
Niet-recurrente voordelen in verband met de resultaten	200,56
Verklaring tijdelijk krediet – thematisch verlof	65,29
Beheer dringende reden	294,16
Verzoek om rechtvaardiging van afwezigheid	23,58
Opstellen van een arbeidsreglement	255,27
Opstellen van een bijlage bij het arbeidsreglement specifiek voor de onderneming	77,18
Bijwerking van het door Persoproject opgestelde arbeidsreglement	105,76
Registratie van het arbeidsreglement	38,59
Voorbereiding op een inspectiecontrole (controle van individuele rekeningen, personeelsdossiers, enz.) / uur	200,56
Regularisatie na een controle door de inspectie (Dimona - loonfiche - opvolging)	244,31
Regularisatie in dringende gevallen	303,19
Dringende regularisatie + opheffing van verzegeling	358,31
Schrijven met verdedigingsmiddelen	358,58
Begeleiding bij een controle in de 19 gemeenten van Brussel / uur	229,73
Begeleiding bij een controle buiten Brussel / uur	382,88
Sociale audit	op basis van offerte
Bekomen van toegang wanneer de WIDE door de vennootschap is gedaan	27,56

Andere	
Aansluiting nieuwe actieve vennoot	20,66
Attesten	20,66
Toevoeging nieuwe index RSZ	15,80
Annulering	15,80

Mislukt klantbezoek (aankomen op locatie en de klant is er niet zonder dit te hebben gemeld)	18,74
Aangetekende zending	15,80
Gewone zending	Inbegrepen
Duplicata van document na einde contract / per document	21,88
Jaarlijkse bijdrage	November
van 1 tot 9 werknemers	185,72
van 10 tot 49 werknemers	194,48
van 50 tot 149 werknemers	356,51
vanaf 150 werknemers en meer	678,98
E-services	Maandelijks
van 1 tot 5 werknemers	19,20
van 6 tot 10 werknemers	20,35
van 11 tot 15 werknemers	21,50
van 16 tot 20 werknemers	22,64
van 21 tot 30 werknemers	24,93
van 31 tot 40 werknemers	27,22
van 41 tot 50 werknemers	29,51
vanaf 51 werknemers en meer	op basis van offerte
Zelfstandige	10
Zelfstandigen	19,20